

(3) 고금리 카드론에 대한 정상 상환 여부 확인 부적정

□ 「국민행복기금 수탁 신용보증업무요강」 별지 제1호의 2 서식¹¹⁾ ‘확약서’에 따르면 채무자는 신용보증 대상 채무가 카드론인 경우 바뀐드림론 대출 실행 당일 대출금이 가상계좌로 입금되기 전에 카드사 등에 중도상환예약을 하도록 되어 있고

○ 중도상환예약이 되지 않는 등의 사유로 가상계좌에 입금된 대출 금액이 채무자 명의의 결제계좌로 반환되는 경우¹²⁾에도 채무자는 동 금액을 본인 명의의 결제계좌에서 인출하여 고금리 대출을 즉시 상환하여야 한다고 되어 있으며

- 채무자가 이 사항을 준수하지 않아 국민행복기금이 채무자에 대한 기한의 이익을 상실시키고 사전에 구상권을 행사하는 경우에는 대출금 전부를 즉시 상환하기로 한다고 되어 있음

○ 또한, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)에 따르면 신용조회회사 또는 신용정보 집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받으려는 자는 신용정보주체로부터 개인신용정보를 제공받을 때마다 서면 등으로 개별적으로 동의를 받아야 한다고 되어 있고 예외적으로 기존에 동의한 목적 또는 이용범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우는 제외한다고 되어 있음

11) 기존에도 확약서를 수령하고 있었으며 2015. 10. 26. 요강 개정을 통해 별지 서식을 신설
12) □□카드 등 일부 카드사는 채무자가 중도상환 예약을 하지 않고 가상계좌에 입금하는 경우에는 일정기간(1일~5일)이 지난 후 채무자 명의의 결제 계좌로 반환됨

구분	□□카드	◆◆카드	▣▣카드	●●카드	▲▲카드	◀◀카드
중도상환 미신청시 반환 여부	반환	반환	반환	반환	반환	반환
반환까지 소요기간	1~2일 이내	5일 뒤	익일	1~2일 이내	익일	익일

○ 따라서, 고금리 카드론에 대해 바뀐드림론 신용보증을 하는 경우에는 대출의 정상상환 여부를 확인하기 위해서 ①대출종료 확인서 등을 채무자로부터 제출받거나 ②채무자가 대출종료 확인서 제출에 협조하지 않으면 개인신용정보 조회 동의를 통해 신용정보 집중기관으로부터 카드론이 정상적으로 상환되었는지 여부를 확인하도록 하는 등

- 고금리 카드론이 정상 상환되었는지 여부를 반드시 확인하여 상환되지 않은 경우에는 사전에 구상권을 행사할 수 있도록 하는 방안을 마련할 필요가 있음

□ 그런데, 감사대상기간 동안 가계자활지원부 및 11개 지역본부¹³⁾에서 중도상환예약을 하지 않으면 대출금이 채무자의 결제계좌로 반환되는 □□카드(주) 등 6개 카드회사¹⁴⁾의 1천만 원 이상 카드론 109건에 대하여 신용보증 후 정상 상환 여부를 확인하고 있는지를 점검한 결과

○ 가계지원총괄부(舊. 서민금융총괄부)는 2015. 10. 26. 「국민행복기금 수탁 신용보증업무요강」을 개정하여 바뀐드림론 대상 채무가 카드론인 경우에는 채무자로부터 별지 제1호의 2 서식 '확약서'를 제출받도록 하였는데

- [표 6]과 같이 같은 날짜에 개정된 별지 제1호 서식 '신용보증 신청서'에는 가상계좌를 운영하지 않는 카드사의 카드론을 본인 명의의 계좌를 통해 상환하는 경우에만 확약서를 제출 받도록 함으로써

13) 강원지역본부는 대상 채무자가 없음

14) □□카드, ◆◆카드, ■■카드, ●●카드, ▲▲카드, ◀▶카드

△ 중도상환예약을 하지 않으면 채무자의 결제계좌로 대출금이 반환이 되는 카드사에 대하여는 확약서를 반드시 받지 않아도 되는 것으로 오인하게 되어 업무에 혼선을 초래하였고

[표 6] 2015. 10. 26. 규정 개정 내용

구 분	기 존	개 정
확약서	X	O
신용보증신청서의 '주의' 문구	고금리대출 상환계좌는 가상계좌 및 법인계좌에 한함. 단, 카드론 대출 중 □□·◆◆·■□·●● 카드사 및 ▲▲은행을 제외한 은행계 카드사의 대출인 경우 본인명의 계좌 가능	고금리대출 상환계좌는 가상계좌 및 법인계좌에 한함. 단, 가상계좌를 운영하지 않는 카드사 대출인 경우 본인명의 계좌 가능(확약서 제출)

○ [표 7]과 같이 64건은 확약서를 수령하지 않았고, 13건은 확약서 수령 여부를 확인할 수 없는 등 총 77건에 대하여 확약서 수령 및 관리 업무를 부적정하게 하였으며

[표 7] 바뀐드림론(카드론)에 따른 확약서 수령 현황

(단위 : 건)

구분	확약서 합계	확약서 수령	확약서 확인 불가		
			소계	확약서 미수령	확약서 수령 여부 확인불가

“ 기재 생략 ”

○ 채무자가 중도상환 예약을 하지 않을 경우 채무자의 결제계좌로 대출금이 반환될 우려가 있어 카드론의 정상 상환 여부를 반드시 확인하여야 하는데도

- [표 8]과 같이 19건은 정상 상환 여부에 상관없이 바뀌드림론 실행 시 은행에서 카드사로 입금된 입금증만 확인하였고, 5건은 정상 상환 여부 조차 확인하지 않는 등 총 24건의 카드론에 대해 신용보증 후 정상 상환 여부를 확인하지 않는 등 사후 관리를 부적정하게 하고 있는 것으로 확인됨

[표 8] 바뀌드림론(카드론)에 따른 완납 확인 현황

(단위 : 건)

구분	합계	완납 확인	완납 확인 불명확		
		대출종료확인서로 완납 확인	소계	입금증으로 완납 확인	확인불가

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

- ◇ 가계지원총괄부장은 카드를 신용보증하는 경우 채무자로부터 대출 종료 확인서 등을 제출받아 카드론의 정상 상환 여부를 반드시 확인하도록 하고
- 채무자가 대출 종료 확인서를 제출하지 않은 경우에는 사후 신용정보 조회를 통해 정상 상환 사실을 확인할 수 있도록 업무를 개선하시기 바람. (개선)